

1. 업무개요

기후대기본부 ▶▶▶▶▶처 ★★★★★부(이하 “★★★★★부”라 함)는 배출권 거래제의 안정적 운영 등 효율적인 온실가스 감축기반을 구축하기 위하여, 배출권거래제 ♡♡ 계획 수립 지원, 배출권 ♡♡ 및 ▽▽ 등 ♡♡ 관련 제도운영 지원 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침」(이하 “지침”이라 함) 제24조(검증기관의 준수사항) 제5항에 따르면, 검증기관은 검증기관 및 동일한 법인 내에서 다음 각 호에 해당하는 온실가스 또는 에너지 관련된 자문이나 서비스를 제공해서는 안 되며, 다음 각 호의 자문 또는 서비스에 참여한 검증심사원은 자문 종료 후 0년 이내에 해당 피검증자에 대한 검증심사를 수행하지 않도록 정하고 있다.

[표 1] 온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침 제24조 5항 각호

지침 제24조 제5항 검증심사원의 준수사항(1호~4호)
1. 온실가스 인벤토리의 설계, 개발 또는 온실가스 및 에너지 감축을 위한 이행 및 관리, 프로젝트의 설계
2. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량의 산정, 보고, 관리를 위한 정보 시스템을 설계하거나 개발
3. 온실가스 배출 관련 측정 및 분석(Tier4 수준의 온실가스 연속측정 등)기기의 설치 및 관리, 특정 할당대상업체만을 위해 온실가스 관련 매뉴얼, 핸드북 또는 절차를 준비하거나 작성
4. 온실가스 배출권거래제 관련 탄소자산관리, 온실가스 감축사업 경제성 평가 자문, 배출권 ♡♡ 및 거래에 대한 자문 또는 중개서비스

또한, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령(이하 “시행령”이라 함)」 제41조(검증심사원의 자격 등) 제3항에 따르면, 법 제24조의3 제1항에

따른 검증심사원이 같은 조 제2항에 따라 준수해야 하는 업무기준은 [별표 6]과 같다고 되어 있으며, 별표 6(검증심사원의 업무기준) 제3호는 “자신이 검증을 맡은 할당대상업체를 위하여 시행령 제41조 제7항에 따른 고시(온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침)에서 정한 자문이나 용역([표 1])을 제공해서는 안된다.”고 규정하고 있다.

그리고, 「용역계약 특수조건」(조달청지침 제43호) 제8조(계약이행 및 관리책임) 제4항에 따르면 “계약상대자는 최저임금법, 근로기준법, 산업재해보상보험법, 국민건강보험법, 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.”라고 되어 있다.

따라서, 계약상대자는 제반 규정을 준수하도록 하여야 하며, ★★★★★부는 용역 업무 추진 시에 관련 규정의 준수 등이 이뤄지도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★부는 감사대상 기간인 '00년~'00년 동안 배출권거래제 0기 할당대상업체 배출권 ♡♡ 적정성 검토 등의 용역을 발주하면서, [표 2]와 같이 과업내용서에 참여 인력의 과업내용 및 요건 등을 기재하였다.

[표 2] 0기 ♡♡·▽▽ 적정성 및 0·0차 계획기간 ♡♡ 적정성 검토 용역 투입인력 과업내용

용역명	투입 인력에 대한 내용
배출권거래제 0기 0차 ▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 검토 지원	과업내용서의 주요 과업 내용 중 ☐ 적정성 검토 지원에 따른 인력지원 및 이의신청 대응의 인력 지원 내용 ○ 기간별 인력지원 내용 - 방법론 등록, 사업계획서 작성 및 감축량 검증 등의 경험이 *년 이상인 전문인력 *명이 0월 말 ~0월(◀◀사업 또는 CDM 검증심사원)
배출권거래제 0기 0차 ▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 검토 지원	

용역명	투입 인력에 대한 내용
배출권거래제 0, 0차 계획기간 배출권 ♡♡량 적정성 검토 지원	과업내용서의 주요 과업 내용 중 □ 전문인력 실무검토반 투입 ○ 전문인력 자격 기준 - 배출권거래제 및 목표관리제 명세서 및 배출량 산정계획서 작성 또는 검증, 배출량 <△△< 평가 및 배출량 산정 계획서의 타당성 검토, ※※ 방법론 개발 및 ※※ 계수 산정, 배출권 ♡♡, ◀◀사업 방법론 등록 및 감축실적 검증 등 관련 경험이 *년 이상

그리고, 선정된 계약상대자(“●●●●●●●●●●” 포함)는 배출권거래제 0기(0차, 0차, 0차 ▲▲▲▲·▽▽ 적정성 검토지원 및 0차, 0차 계획기간 배출권 ♡♡량 적정성 검토 지원)용역에서 검증심사원 배치와 수행인력 참여를 포함하는 내용으로 사업 수행계획서를 제출하였고, 제안서 평가를 실시한 0000년의 경우(0차, 0차 계획기간 ♡♡량 검토)는 제안서에서도 검증심사원 배치와 참여가 기재되었다.

[표 3] 배출권거래제 0기 ♡♡·▽▽ 적정성 및 0,0차 계획기간 ♡♡ 적정성 검토 지원 용역 현황

용역명	계약업체	계약기간	검증심사원 참여 관련 사항	계약금액 (백만원)
배출권거래제 0기 0차 ▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 검토 지원 (0차('00)년도의 ▲▲▲▲)	(주)●●●●●● ●●●●	'00.0.00. ~ '00.0.00.	·수행계획서 검증심사원 배치 명시 ·검증심사원 0인 참여 ※ 해당 연구원은 '00~'00년 명세서 검증에 참여	000
배출권거래제 0기 0차 ▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 검토 지원 (0차('00)년도의 ▲▲▲▲)	(주)●●●●●● ●●●●	'00.0.00. ~ '00.0.00.	·수행계획서 검증심사원 배치 명시 ·검증심사원 0인 참여 ※ 해당 연구원은 '00~'00년 명세서 검증에 참여	000
배출권거래제 0기 0차 ▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 검토 지원	○○○○	'00.0.00. ~ '00.0.00.	·수행계획서 검증심사원 배치 명시 ·검증심사원 0인 참여(0000년)	000
배출권거래제 0, 0차 계획기간 배출권 ♡♡량 적정성 검토 지원	(주)●●●●●● ●●●● 컨소시움	'00.0.00. ~ '00.0.00.	·검증심사원 0인 참여(0000년)	000

그 중 용역수행인력으로 참여한 검증심사원(0인)의 경우, 과업수행계획서에 따르면 '00~'00년 명세서 검증에 참여하였으나, 지침 제24조 제5항에도 불구하고, [표 3]과 같이 배출권거래제 0기 0차(0000년), 0차(0000년) ▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 용역 등에 책임연구원 및 연구원으로 참여하였다.

또한, 명세서 검증에 참여한 인원을 포함한 검증심사원들이, [표 3]과 같이

배출권거래제 ▲▲▲▲▲ 및 ▽▽ 적정성 검토 용역 등에 연구원으로 참여하였다.

하지만, ★★★★★부는 ♡♡량 적정성 검토 지원 용역 발주와 용역 관리 시에, 검증심사원 본인이 검증에 참여한 할당대상업체에 대한 ♡♡ 용역 참여 제한에 대하여 별도의 조치 등을 보고한 바는 없는 것을 확인하였다.

따라서, ★★★★★부는 ♡♡ 관련 용역 발주 및 관리 시 검증심사원의 업무기준 준수 의무에 대한 관리 방안 마련이 필요하다.

4. 조치할 사항

기후대기이사(▶▶▶▶▶처장)는 배출권 ♡♡ 관련 용역 발주 및 관리 시 참여인력의 독립성과 공정성 확보 및 이해충돌방지를 위하여 용역사업 발주 및 관리 방안을 개선하시기 바랍니다. 【권고】